

合同编号：_____

2019年3月

宁夏大学部区合建专项资金民族学学科群——西夏学研究
院数据库采购项目
合 同 书

甲方：宁夏大学

乙方：中国教育图书进出口有限公司

日期：2019年3月



甲乙双方经友好协商，甲方向乙方订购ProQuest 中东研究资料数据库，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：

一、产品内容

1. 甲方购买的产品为ProQuest 中东研究资料数据库。ProQuest 中东研究资料数据库为期刊库+电子书。其中中东研究期刊315种，报纸221种，价值68000元；电子书405种，价值351000元。
2. 服务期：数字图书部分为永久，数字期刊部分为合同签订后 1 年

二、甲方权利与义务

1. 甲方拥有ProQuest 中东研究资料数据库的使用权。当乙方有违反合同规定行为时，甲方有权解除该合同。
2. 甲方负责及时向乙方反馈用户的使用情况与需求信息。
3. ProQuest 中东研究资料数据库仅供甲方授权范围内，员工日常教学、科研使用，甲方不得以任何方式恶意下载、非法复制服务平台的数据。
4. 甲方不得将使用权转让或以其他方式给第三方使用。
5. 项目实施周期为合同签订日后的 30 个工作日内。

三、乙方权利与义务

1. 乙方负责产品的升级与维护工作。若遇服务瘫痪情形，乙方应在 72 小时内予以维修，恢复功能。
2. 乙方须根据甲方的要求，及时解决ProQuest 中东研究资料数据库存在的问题。
3. 乙方长期设置技术支持 E-mail 接受客户的技术支持请求，E-mail 为 zhen_can@cepiec.com.cn，乙方上述 E-mail 若有变化应及时通知甲方。
4. 乙方拥有ProQuest 中东研究资料数据库的代理权，当甲方有严重违反合同规定行为时，乙方有权立即终止服务，不退费并依法追究甲方的法律责任。

(1) 如乙方提供的ProQuest 中东研究资料数据库与服务未达到质量标准，乙方按该数据库所有质量指标的相对平均偏差（各项指标均权）退还甲方数据库许可使用及服务费。

(2) 乙方承诺其拥有所需的权利和授权向甲方提供数据库许可。如有第三方就

该数据库向甲方提起权利请求，乙方将负责解决并承担甲方因此产生的全部赔偿责任。

5. 乙方须保证提供给甲方使用的数据库资源具有版权。甲方在使用中产生的任何版权问题（包括与原作品有关的版权问题），一律由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

四、收费标准

1. 产品费用为 41.9 万元人民币（大写：肆拾壹万玖仟元整）（免税）；

2. 乙方银行资料如下：

公司名称：中国教育图书进出口有限公司

开户银行：中国银行车公庄支行

账 号：3246 5675 0190

3. 甲方凭货物《中标通知书》《合同》《验收报告》原件及相关资料和货物发票等办理付款事宜。付款前，乙方将合同金额的10%作为货物质保金，合计¥41900.00元（大写：肆万壹仟玖佰元整）汇入甲方指定账户。甲方依据前述资料及乙方汇款凭证向其支付合同金额的100%，合计¥419000.00（大写：肆拾壹万玖仟元整）；在货物验收合格12个月无质量问题（使用人、项目负责人签字确认），同时提交货物《中标通知书》《合同》《验收报告》、汇款凭证复印件及质保金收据后，买方30天内无息退还卖方货物质保金41900.00元。

六、不可抗力

由于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，致使影响协议中有关条款的履行，双方应根据实际情况协商决定是否部分履行、延期履行或终止履行本协议。在乙方部分履行及未届期满终止履行的情形下，乙方应退还未履行部分的服务费。

七、违约责任

1. 任何一方未履行本协议义务或者履行本协议义务不符合约定的，在未违约方的要求下，违约方除应继续履行其义务外，还需向另一方支付违约金，违约金金额为服务费的10%；由此给守约方造成损失的，违约方还应予以赔偿。

2. 因不可抗力导致本协议不能履行，双方均不承担违约责任。

八、保密条款

甲方必须遵守有关知识产权保护的法律和国际公约，并且不得对购买的软件和配套资料进行商业性利用、复制，不得泄漏给第三方。否则，甲方自愿承担一切法律后果。

九、争议解决方式

本合同未尽事宜由双方协商解决或请求甲方所在地仲裁委员会调解，协商不成时提交甲方所在地的法院诉讼解决，诉讼费由败诉方承担。争议的解决适用中华人民共和国相关法律法规及行业惯例。

九、产品验收

乙方完成货物的开通达到使用要求后，可向使用单位提出货物验收申请，甲方在10个工作日内组织验收完毕。

十、产品退货

由于乙方原因，无法达到合同条款要求，甲方可以要求退货，并由乙方承担相关的损失费用，按合同第三条执行。

十一、合同生效

1. 本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：宁夏大学

甲方授权代表签字：张东进

甲方地址：

开户行：宁夏银行新市区支行

账号：11401018890001157

信用代码：126400004540000051

甲方使用单位确认并加盖单位章

经办人：邓建磊

乙方（盖章）：中国教育图书进出口有限公司

乙方授权代表签字：甄建永

地址：北京市海淀亮甲店路

开户行：中国银行阜成门支行

账号：3246 5675 0190

电话：010-57933104

2019年4月19日